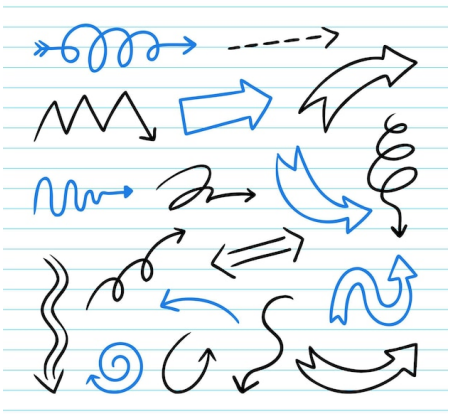


TEMA 39



ESQUEMA DEL TEMA

LEY 4/2.023, DE 22 DE MARZO, DE DERECHOS, GARANTÍAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

ESTRUCTURA DE LA LEY 4/2.023, DE 22 DE MARZO, DE DERECHOS, GARANTÍAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Título Preliminar, 4 Títulos, 145 artículos, 4 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 10 disposiciones finales.

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales.

TÍTULO I. DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS, PROTECCIÓN INTEGRAL FRENTE A LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO.

- **Capítulo I.** Derechos de los niños.
- **Capítulo II.** Protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
- **Capítulo III.** Protección de la infancia y la adolescencia respecto a determinadas actividades, productos y servicios.

TÍTULO II. SISTEMA COMPETENCIAL, ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL.

- **Capítulo I.** De la distribución de competencias y atribuciones en la Comunidad de Madrid.
- **Capítulo II.** Organización institucional para la protección de la infancia y la adolescencia.
- **Capítulo III.** De la gestión del conocimiento e investigación.
- **Capítulo IV.** De la gestión del conocimiento e investigación.
- **Capítulo V.** De la promoción de la iniciativa social para la protección de la infancia.
- **Capítulo VI.** De los registros.

TÍTULO III. DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA.

- **Capítulo I.** Del concepto y de los principios del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- **Capítulo II.** De las actuaciones de prevención.
- **Capítulo III.** Del riesgo.
- **Capítulo IV.** La guarda administrativa.
- **Capítulo V.** Del desamparo.
- **Capítulo VI.** El acogimiento.
- **Capítulo VII.** La adopción.
- **Capítulo VIII.** Apoyo a la salida del sistema de protección.
- **Capítulo IX.** Niños protegidos con problemas de conducta.

Capítulo X. Niños menores de catorce años em conflicto con la ley.
Capítulo XI. Niños víctimas de delitos.
TÍTULO IV. DEL RÉGIMEN SANCIONADOR.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Capítulo II. Infracciones.
Capítulo III. Sanciones.
Capítulo IV. Prescripción.
Capítulo V. Del procedimiento sancionador.

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1	**Ámbito de aplicación.** . Personas menores de 18 años que se encuentre en la CM. - Menores de 18 años que estén de forma transitoria → Título III. - Mayores de 18 años → si están en programa de preparación vida independiente. . Régimen sancionador → se aplica a personas físicas y jurídicas.
Art. 2	**Objeto.** . Reconocimiento y garantía de los derechos de la IA. . Principios rectores de la actuación administrativa en materia de IA. . Determinación de actuaciones, medidas y procedimientos para protección integral de IA. . Regulación de las competencias de la CM en protección de los derechos de la IA, relaciones interadministrativas y colaboración con familias, tercer sector y empresas. . Identificación de los órganos de atención y garantía de los derechos de la IA. . Regulación del régimen de infracciones y sanciones.
Art. 3	**Principios rectores.** . Interés superior del niño como principio fundamental. . Derecho de los niños a ser oídos y escuchados. . Derecho de los niños a participar activa y directamente, individual y colectivamente. . Derecho del niño a vivir en familia (permanencia en familia de origen) / Alternativas de protección. . Eficacia y agilidad en la toma de decisiones. . Sensibilización, prevención, detección, comunicación, asistencia y protección frente a cualquier forma de violencia / promoción del buen trato y de entornos seguros.

	. Igualdad de trato, no discriminación y equidad. . Planificación de la intervención de las Administraciones Públicas. . Principios de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y mínima intervención. . Carácter subsidiario o complementario de las actuaciones de las AA.PP. . Prioridad presupuestaria de las políticas de promoción y protección de los derechos IA.

TÍTULO I. DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS, PROTECCIÓN INTEGRAL FRENTE A LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO.

CAPÍTULO I. DERECHOS DE LOS NIÑOS.

Art. 4	**Reconocimiento de los derechos de los niños.** . Derechos reconocidos en la CE, derecho europeo, tratados internacionales (Convención Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y Convención Derechos Personas con Discapacidad).
Art. 5	**Derecho a la vida y a la integridad física y psicológica.** . Derecho a la vida, supervivencia e integridad física, psicológica y moral → salud, educación, vivienda, cultura, ocio, esparcimiento. . Entornos seguros y de buen trato. . Asistencia sanitaria y protección de la salud del nasciturus,
Art. 6	**Derecho a la inclusión social, a una vivienda y a condiciones de vida dignas.** . Coordinación salud, educación, vivienda y protección social → inclusión social plena, activa y efectiva + Acceso al sistema público de SS.SS. → condiciones de vida dignas. - Especial atención a niños en situación de vulnerabilidad. . Lucha temprana contra la pobreza y la exclusión social de niños y familias . Acceso a viviendas asequibles y de calidad (incluidas las viviendas sociales).
Art. 7.	**Derecho a la identidad.** . Derecho a la identidad: nombre, nacionalidad y documentación acreditativa. . Identificación inequívoca de los recién nacidos → comunicación al Registro Civil. . Conservación de los datos de los niños separados de su familia de origen. . Derecho a la identidad de los niños extranjeros / Medidas para documentar a los que han dependido del sistema de protección de menores.
Art. 8.	**Derecho al desarrollo y al crecimiento en el seno de una familia.** . Derecho a vivir con su familia y relacionarse con ella → Apoyo a las familias para el adecuado ejercicio de las funciones parentales (situaciones de discapacidad, vulnerabilidad, pobreza …). . Derecho a pasar tiempo con sus padres y ser atendidos por éstos en situaciones de enfermedad o necesidad → políticas de conciliación.

Art. 9.	**Derecho a la libertad de ideología, conciencia y de religión.** . Derecho de los niños a la libertad de ideología, de conciencia y de religión. . El ejercicio de estos derechos tiene únicamente las limitaciones prescritas por la Ley y respeto del derechos y deberes fundamentales. . El ejercicio de estos derechos contribuirá al desarrollo integral de los niños.
Art. 10.	**Derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos de carácter personal.** . Derecho al honor, intimidad, propia imagen y protección de datos, especialmente de los que se encuentren en situación de vulnerabilidad o desprotección → Formación, difusión y concienciación en estos derechos → Uso seguro y responsable de los dispositivos digitales, servicios de la sociedad de la información y redes sociales. . Garantía de la protección de la imagen y datos personales en redes sociales, medios de comunicación … / si se produce una intromisión en estos derechos → Informe al Ministerio Fiscal.
Art. 11.	**Derecho a ser informado, oído y escuchado.** . Información sobre sus intereses, derechos y bienestar en un idioma y lenguaje adecuados, comprensible, accesible, según su desarrollo evolutivo y madurez. . En las competencias de la CM → derecho a ser oído y escuchado en todo lo que afecte a su ámbito personal, familiar, social e institucional sin discriminación alguna. . El derecho lo puede ejercer por sí mismo o asistido de padres, tutores, guardadores o persona designada. . Puede disponer de abogado (si hay conflicto con los padres) o solicitar defensor judicial. . Apoyos necesarios y adecuados a los niños, especialmente aquellos con discapacidad.
Art. 12.	**Derecho a la libertad de expresión.** . Libre expresión de idas y opiniones, por cualquier medio y en todos los ámbitos. . Entidades públicas y privadas → libre expresión de opiniones y creación literaria, artística, científica y técnica.
Art. 13.	**Derecho a la información.** . Derecho a buscar, recibir y utilizar información adecuada a su desarrollo / Protección de contenidos perjudiciales o dañosos → difusión de contenidos de interés social y cultural, alfabetización digital y mediática, formatos accesibles y comprensibles, espacios abiertos (niños con trastornos de desarrollo), medidas inclusivas. . Formación para adquisición de habilidades en la identificación de fuentes fiables de información. . Establecimiento de canales para informar de contenidos potencialmente dañinos. . Suscripción de códigos de conducta → protección y promoción de los derechos IA.
Art. 14.	**Derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria.** . Niños y mujeres embarazadas → estado de completo bienestar físico, mental y social, así como asistencia sanitaria sin discriminación. . Derecho a estar acompañados en los servicios de salud.

	. Condiciones obstétricas y perinatales adecuadas para el recién nacido y sus madres. . Participación de la familia en los cuidados de niños hospitalizados y acompañamiento. . Formación educativa y vida escolar en los períodos de hospitalización o tratamiento domiciliario (supuestos de maternidad de adolescentes menores de edad). . Derecho de los niños hospitalizados a ser atendidos en espacios diferenciados. . Derecho a recibir un buen trato, educación y comprensión en la atención sanitaria (Carta Europea de los Niños Hospitalizados, 1.986). . Atención sanitaria integral a niños con discapacidad, enfermedades raras, trastornos del desarrollo → programas sociales y de salud. . Derecho a la reducción del dolor y el sufrimiento → atención integral paliativa pediátrica. . Atención y acompañamiento integral cuando las consecuencias de los tratamientos sean permanentes e irreversibles. . Atención, prevención y promoción en materia de salud bucodental.
Art. 15.	**Derecho a la protección de la salud mental y a la prevención y tratamiento de adicciones y trastornos de la conducta alimentaria.** . Atención y tratamiento adecuado en salud mental / atención por profesionales especializados / derivación urgente a recursos residenciales especializados. . Derecho a ser protegidos frente a conductas adictivas → actuaciones alternativas, informativas y preventivas / prohibición de participar en actividades y productos prohibidos. . Recursos especializados para problemas de salud mental, adicciones y trastornos de la conducta alimentaria → promoción del buen trato, educación emocional, entornos saludables y gestión de conflictos / prevención de las autolesiones y conducta suicida. . Programas de formación a los profesionales en materia de prevención, asistencia e integración social por problemas de salud mental, adicciones y trastornos conducta alimentaria.
Art. 16.	**Derecho a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.** . Promoción de la salud en niños → prevención, detección precoz y tratamiento temprano. . Protocolos actualizados para la detección de la violencia en el ámbito sanitario. . Derechos de los niños a ser inmunizados (calendario de vacunación infantil). . Programas sobre educación sexual respetuosos y de asesoría para adolescentes / Si se realizan en el ámbito escolar se debe informar a los padres. . Programas de prevención de discapacidades → Hábitos saludables y seguros.
Art. 17.	**Protección y derecho de acceso a los datos sanitarios.** . Derecho a información sobre su estado de salud, diagnóstico y tratamiento y acceso a la historia clínica. . Derecho del guardador (acreditado) a acceder al historial sanitario completo.

Art. 18.	**Promoción de hábitos de vida y alimentación saludables.** . Adopción de hábitos de vida saludables → alimentación adecuada, actividad física, ocio activo y prevención del sedentarismo / educación para la salud y prevención de la obesidad. . Calidad nutricional de los menús y productos alimenticios. . Aprendizaje en conocimientos de nutrición y alimentación sana y equilibrada. . Promoción de la actividad física y del deporte. . Menús variados, equilibrados y adaptados a las necesidades nutricionales de cada grupo de edad. . Programación en los centros escolares de los menús. . Apoyo a los niños de familias con bajo nivel socioeconómico/vulnerabilidad/pobreza a una alimentación saludable.
Art. 19.	**Derecho a la educación y atención educativa.** . Derecho a la educación de la IA → acceso efectivo, permanencia y promoción / conocimiento sobre los derechos fundamentales y la historia española / educación integral, plural sin sesgos ideológicos / importancia de los valores de esfuerzo, mérito y capacidad. . Propuestas educativas y de apoyo en los centros sostenidos con fondos públicos. - Escolarización en centros ordinarios del alumnado con necesidades educativas especiales. . Participación en actividades escolares dentro y fuera del aula. . Prioridad en la admisión en centros públicos de alumnos de familias numerosas, monoparentales, en acogimiento familia o víctimas de violencia de género o terrorismo. . Formación del profesorado de alumnado con necesidades educativas especiales o en situación de vulnerabilidad o riesgo socioeducativo. . Gratuidad de la escolarización obligatoria → educación universal y gratuita en etapas no obligatorias de 0 a 3 años, bachillerato y formación profesional. . Maternidad de adolescentes menores en períodos de escolarización obligatoria → servicio de apoyo domiciliario. . Cumplimiento de la escolaridad obligatoria → prevención, detección e intervención sobre el absentismo y el abandono escolar / orientación al alumno y familia en casos de fracaso o ruptura del proceso educativo. . Derecho y obligación de los padres a colaborar en el proceso educativo de sus hijos → capacitación en la adquisición de competencias parentales y escuelas de familia. . Derecho de los niños a participar en la comunidad educativa. . Mecanismos de participación → iniciativas, sugerencias, quejas, recomendaciones.
Art. 20.	**Derecho de asociación y reunión.** . Constitución de asociaciones y organizaciones sociales de IA → ejercicio de los derechos de reunión y asociación. . Sistemas de participación para la expresión directa y libre de las opiniones de los niños.

Art. 21.	**Derecho a la participación.** . Derecho a participación plena en la vida social, política, económica, cultural, artística, deportiva y recreativa → incorporación progresiva a la ciudadanía activa. . Derecho a acceso a los servicios públicos sin ninguna discriminación. . Derecho a iniciativas de participación ciudadana que afecten a sus derechos. . Derecho a la participación activa a través de la constitución de organizaciones y asociaciones. . Espíritu crítico, reflexión y argumentación para participar plenamente en la sociedad. . Constitución del Consejo Autonómico de Participación de la IA de la CM, de los Consejos Locales de Derechos de la IA y de la Comisión de Participación de la IA. . La participación de los niños precisa el consentimiento de padres, tutores o guardadores.
Art. 22.	**Derecho a la cultura.** . Derecho a la cultura (especialmente niños con discapacidad, vulnerabilidad, pobreza). . Derecho a la participación plena en la vida cultural y artística. . Fomento del respeto a la identidad cultural de los niños de etnias no mayoritarias (etnia gitana).
Art. 23.	**Derecho a jugar, al ocio, al esparcimiento y al deporte.** . Derecho a jugar, al descanso, al ocio, a actividades deportivas y recreativas en condiciones de igualdad y respeto / espacios de prevención de las violencias. . Formación adecuada de los profesionales para la prevención de cualquier discriminación y violencia. . Promoción de servicios lúdicos y deportivos, especialmente en las zonas con mayor pobreza infantil. . Reducción de precios y ayudas económicas para niños con escasos recursos económicos. . Promoción del deporte, valores de equipo y habilidades cooperativas. . Fomento de la práctica deportiva → educación integral y desarrollo de la personalidad. . Espacios de ocio, juego y deporte como espacios inclusivos y accesibles para niños con discapacidad. . Educación no formal, animación e intervención socioeducativa en el ocio y tiempo libre.
Art. 24.	**Derecho a un medio ambiente saludable y a un entorno urbano adecuado.** . Conocimiento, respeto y disfrute del medio ambiente → educación ambiental. . Espacios seguros, adecuados y adaptados a los niños en los planeamientos urbanísticos. . Espacios y zonas de juego, deportivas … accesibles, idóneas, diversificadas y suficientes en los planes urbanísticos / necesidades de accesibilidad de los niños con discapacidad / entornos urbanos seguros y zonas de juego y deportivas en los barrios con mayor pobreza infantil.

Art. 25.	**Derecho al desarrollo de la competencia digital y la ciudadanía digital, y al uso responsable y seguro de Internet.** . Derechos de los niños en los entornos digitales: derecho a la seguridad en las comunicaciones. . Acceso a Internet asequible y de calidad / entornos rurales y circunstancias de las personas con necesidades especiales (colectivos vulnerables y desfavorecidos). . Aprendizaje en competencias y habilidades digitales básicas → uso responsable, seguro y respetuoso de los medios digitales. . Inclusión en los currículos académicos de competencias digitales → buenas prácticas en la utilización de las TIC y las situaciones de riesgo derivadas / formación del profesorado / información, difusión y concienciación a padres, tutores y guardadores. . Herramientas efectivas para verificar la mayoría de edad en los contenidos para adultos. . Instalación del control parental en los servicios de internet.
Art. 26.	**Derechos en materia de empleo.** . Acciones formativas para la inserción sociolaboral de adolescentes mayores de 16 años → Programas de formación y capacitación. . Programas de mejora de la empleabilidad e inserción laboral → prioridad a jóvenes con medida de protección o en preparación para la vida independiente, adolescentes en la L.O. 5/2.000, adolescentes en servicios de prevención e inserción social, jóvenes y adolescentes con discapacidad, víctimas de violencia o maltrato, adolescentes embarazadas o con niños. . Plan de emancipación y acceso al mundo laboral para los jóvenes → empleo digno. . Garantía de los derechos laborales y protección de los niños frente a la explotación en el ámbito laboral. . Garantías en relación a la participación de menores de 16 años en espectáculos públicos.
Art. 27.	**Defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.** . Los niños pueden iniciar personalmente o a través de sus representantes legales actuaciones para la defensa de sus derechos / pueden dirigirse a la CM o presentar quejas o sugerencias. . Asistencia y defensa letrada los niños que se encuentren en el sistema de protección (y ser defendidos por abogados especializados con arreglo a la L.O. 5/2.000). . Servicio de asistencia letrada y representación legal para niños en el sistema de protección que hayan sido víctimas de algún delito.

CAPÍTULO II. PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA.

Art. 28.	**Derecho a ser protegido frente a cualquier forma de violencia.** . Derecho a ser protegidos frente a cualquier tipo de violencia, incluido el abuso sexual de cualquier tipo.
Art. 29.	**Ámbitos de actuación.** , Entornos seguros y libres de violencia → sensibilización, prevención, detección precoz, protección y reparación del daño → ámbitos familiar, educativo, sanitario, del sistema de protección, deportivo y de ocio, policial y judicial.

Art. 30.	**Sensibilización.** . Campañas y acciones específicas de sensibilización para el rechazo y eliminación de todo tipo de violencia. . Medidas contra conductas, discursos y actos que favorecen la violencia sobre IA. . Sensibilización para la promoción del uso de tecnologías seguras, responsables y respetuosas / adecuado tratamiento de los datos personales, imagen e intimidad de los niños. . Campañas diferenciadas por el grado de madurez de los niños (especialmente por razones de discapacidad, edad, idiomas …). . Actividades formativas y educativas para los niños, con contenidos adaptados a su edad y circunstancias / programas de autoprotección y prevención de conductas antisociales.
Art. 31.	**Prevención.** . Promoción de planes, programas y medidas de prevención primaria (población general), secundaria (grupos de alto riesgo de violencia) y terciaria (víctimas de violencia) de la violencia contra la infancia. . Identificación de los grupos de alto riesgo por situación de especial vulnerabilidad. . Formación especializada, inicial y continua, de todas las personas que estén en contacto con la infancia. . Formación a los niños para que puedan reconocer y reaccionar ante situaciones de violencia. . Medidas y labores inspectoras en relación a los requerimientos para personas que estén en contacto con menores: obligación de la certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales y de trata de seres humanos. . Políticas de protección y protocolos de actuación destinados a la creación de entornos seguros y libres de violencia de empresas, centros, entidades del tercer sector / Sistemas de notificación a la entidad pública de protección de situaciones de violencia. . Elaboración de protocolos marco para que sean adoptados por administraciones públicas, centros, empresas … . Profesional de referencia con formación específica en los centros donde residan o se lleven actividades con IA.
Art. 32.	**Detección precoz y deber de comunicación de las situaciones de violencia.** . Deber general de comunicación de situaciones de violencia (que no sean delito) → a la autoridad competente (cualquier profesional del SPSS, tanto de ASP como de ASE). . Debe ser inmediata → dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos. . Deben prestar atención inmediata. . Establecimiento de medios seguros, eficaces, confidenciales y accesibles. . Apoyo a la comunicación: líneas telefónicas gratuitas de ayuda a la infancia. . Regulación de los requisitos y funciones del coordinador de bienestar y protección (centros educativos) y del delegado de protección (deporte, ocio). . La situación de violencia será comunicada con carácter general a los padres (por el delgado de protección, el director del centro).

Art. 33.	**Protección y reparación del daño.** . Protección y atención a los niños víctimas de violencia → recuperación integral (física, psíquica, psicológica y emocional) → ejercicio de sus derechos e inclusión social / evitar la revictimización y la victimización secundaria → Coordinación multidisciplinar de recursos especializados e intersectoriales. . Asistencia y apoyo de las Oficinas de Asistencia a las víctimas (coordinación) / Convenios con otras AA.PP. y con el tercer sector. . Apoyo especializado (socioeducativo) a los niños que han cometido actos de violencia.
Art. 34.	**Medidas específicas en el ámbito familiar.** . Prevención frente a cualquier violencia. . Formación a adultos y niños en negociación y resolución de conflictos intrafamiliares. . Promoción de formas positivas de educación (erradicación del castigo). . Servicios de información y apoyo profesional a los niños → detección precoz y rechazo de cualquier forma de violencia. . Programas de formación y sensibilización a adultos y niños → matrimonio infantil, mutilación genital femenina, prevención del abandono de los estudios, trabajos no acordes con la edad. . Servicios de apoyo a las familias / derecho a la relación con padres y familia extensa. . Protección superior del interés superior de los niños en las situaciones de violencia intrafamiliar. . Especial protección a niños en entornos de VG → actuaciones integrales de recuperación del niño y de la madre.
Art. 35.	**Medidas específicas en el ámbito educativo.** . Centros educativos como entornos seguros a través de las siguientes medidas: - Planes de convivencia → prevención, detección, intervención, resolución pacífica y seguimiento de los conflictos interpersonales y manifestaciones de violencia o acoso. - Prevención de actitudes violentas o discriminatorias → desarrollo de las propias capacidades y esfuerzo personal, aprendizaje colaborativo y aprendizaje servicio, educación sexual respetuosa. - Actuaciones de sensibilización y formación para el personal docente, orientador y de administración y servicios, alumnado y familias. - Realización periódica de campañas de sensibilización e información. - Participación de la inspección educativa en la mejora de la convivencia, erradicación de todo tipo de violencia y promoción de la formación de los agentes implicados. - Utilización del Observatorio de la Convivencia → órgano colegiado de recogida de datos, evaluación de problemas específicos, orientación a la comunidad educativa …

	. Los titulares y el personal de los centros educativos están obligados a: - Cumplir con el deber de comunicación. - Informar por escrito, colaborar en la instrucción de expedientes de riesgo y protección y en la ejecución de las medidas acordadas. . Todos los centros educativos están obligados a incorporar protocolos de actuación frente a cualquier forma de violencia → sistemas de comunicación y coordinación, actuaciones específicas en situaciones de discriminaciones jurídicamente relevantes, actuaciones específicas en situaciones de violencia a través de las nuevas tecnologías, actuaciones fuera del entorno escolar, garantías de protección de las víctimas y reparación del daño, actuaciones específicas en situaciones de autolesiones, impulso de la formación y participación del alumnado. . Mecanismos de comunicación seguros, eficaces, adaptados y accesibles para poder comunicar situaciones de violencia los niños personalmente o a través de sus representantes. . Todos los centros educativos deben tener un coordinador de bienestar y protección del alumnado. . En la contratación del personal se debe controlar la aportación de los certificados obligatorios del registro central de delincuentes sexuales y de trata de seres humanos.
Art. 36.	**Medidas específicas en el ámbito sanitario.** . Elaboración y actualización de protocolos específicos en el ámbito sanitario → buen trato, identificación de factores de riesgo y prevención/detección precoz de la violencia, adecuada asistencia sanitaria y recuperación de las víctimas → situaciones específicas de víctimas con discapacidad, problemas de neurodesarrollo, problemas de salud mental … . Obligación de los responsables y el personal a poner en conocimiento de las autoridades en protección los hechos o indicadores que puedan suponer situaciones de riesgo, desprotección o violencia.
Art. 37.	**Medidas específicas en el ámbito del sistema de protección de menores.** . Los centros de protección de menores deben ser entornos seguros → aplicación de protocolos de prevención, detección precoz e intervención ante situaciones de violencia. . Especificidad de los centros específicos de protección de menores con problemas de conducta.
Art. 38.	**Medidas específicas para el ámbito deportivo y de ocio y tiempo libre.** . Obligación de establecer protocolos frente a cualquier tipo de violencia, promoción del buen trato / designación de delegados de protección. . Los protocolos se activan ante la detección de indicios y la mera revelación de los hechos por parte de un niño o de un tercero. . Formación específica en materia de prevención y detección de cualquier forma de violencia. . Mecanismos de comunicación seguros, eficaces, adaptados y accesibles para comunicar situaciones de violencia. . Designación de un delegado de protección en todos los centros deportivos. . Adopción de las medidas necesarias para que la práctica del deporte no sea un escenario de discriminación.

	. Formación específica en prevención y detección de la violencia y ocio inclusivo. . Obligación de las entidades de actividades de ocio y tiempo libre a: tener protocolos de actuación, disponer de mecanismos de comunicación seguros, eficaces, adoptados y accesibles y designar delegados de protección.

CAPÍTULO III. PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA RESPECTO A DETERMINADAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS.

Art. 39.	**Alcance general.** . Protección de la IA frente a actividades, productos o servicios que puedan perjudicar su desarrollo integral.
Art. 40.	**Acceso a publicaciones y contenidos audiovisuales.** . Derecho a la recepción de una información veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales. . Prohibición de la venta, alquiler, exhibición … de contenidos pornográficos, violentos, discriminatorios … . Medios telemáticos de control de acceso a páginas web perjudiciales. . Programación respetuosa en las emisoras de radio y televisión de la CM.
Art. 41.	**Limitaciones a la publicidad dirigida a los niños.** . La publicidad dirigida a los niños en ningún caso podrá constituir publicidad ilícita → criterios de actuación: adaptada a la madurez de la audiencia; no contendrá elementos discriminatorios, estereotipados, sexistas …; compatible con hábitos de vida saludables, protección del medio ambiente y de accesibilidad universal; se prohíbe la publicidad encubierta (alcohol, tabaco, juegos de suerte, pornografía); especificidad de la publicidad de alimentos; respeto al tratamiento de datos personales. . La CM comunicará al M. Fiscal conductas publicitarias contrarias a los intereses de los niños. . Establecimiento de códigos de conducta que regulen las comunicaciones comerciales. . Si la CM detecta comunicaciones comerciales inadecuadas → solicitará su retirada inmediata → incoación de procedimiento sancionador / comunicación al M. Fiscal.
Art. 42.	**Publicidad protagonizada por los niños.** . Prohibiciones en la publicidad protagonizada por los niños → se vulneren sus derechos, se les perjudique, publiciten productos prohibidos, promueva consumo compulsivo.
Art. 43.	**Espectáculos públicos y actividades recreativas.** . Prohibición de entrada y permanencia en establecimientos de espectáculos pornográficos o violentos, establecimientos de juego, de venta de bebidas alcohólicas. . Derechos de los niños artistas: normativa laboral, de educación y sanitaria. . Entrada y permanencia en salas de fiesta, discotecas … según la regulación específica / No está permitida la instalación de máquinas de juegos de azar.
Art. 44.	**Protección ante el consumo.** . Protección de los derechos de los niños como consumidores → consumo responsable y sostenible / cumplimiento de la normativa de accesibilidad, seguridad y publicidad.

	. Los productos y servicios no deben contener sustancias perjudiciales para la salud / información sobre su composición, características y uso. . Bienes y servicios seguros con información clara, comprensible y adaptada sobre sus riesgos previsibles. . Prohibición de productos o servicios que inciten a la violencia, discriminación, contenido pornográfico … → Comunicación al M. Fiscal. . Prohibición de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias que puedan producir dependencia o efectos euforizantes, depresivos o alucinógenos.

CAPÍTULO IV. DEBERES DE LOS NIÑOS.

Art. 45.	**Deberes de los niños.** . Promoción del cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los niños, de acuerdo a su edad y madurez: - Obedecer y respetar a los padres, contribuir equitativamente al levantamiento de las cargas familiares mientras convivan con ella. - Respeto a las normas de convivencia en los centros educativos, hábitos de estudio y actitud positiva hacia el aprendizaje. - Respeto a profesores y trabajadores en centros educativos y compañeros (evitar situaciones de acoso, conflicto escolar y ciberacoso). - Conocimiento de sus derechos y deberes como ciudadanos (utilización de las TIC). - Respeto a la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, sexo, discapacidad, características físicas o pertenencia a grupos sociales. - Respeto por las normas, derechos y libertades → actitud responsable y constructiva. - Buen uso y conservación de recursos, instalaciones, equipamientos, mobiliario urbano, bienes culturales y artísticos … - Respeto y conocimiento del medio ambiente, desarrollo sostenible y buen trato a los animales. - Respeto, conocimiento y defensa de los derechos fundamentales y valores de la CE, así como de los símbolos e instituciones del Estado.

TÍTULO II. SISTEMA COMPETENCIAL, ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL.

CAPÍTULO I. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

Art. 46.	**Competencias y atribuciones.** COMPETENCIAS DE LA CM: . Diseño, coordinación, impulso de políticas, programas … de prevención y protección de infancia y familia → criterios de igualdad, solidaridad, buen trato y defensa del interés superior del niño. . Ejercicio de la potestad reglamentaria. . Promoción de recursos para el bienestar social, promoción, apoyo y protección de la IA, familia y fomento de la natalidad en la CM. . Entidad pública de protección a la IA. . Coordinación entre los servicios de protección y los SS.SS. generales y especializados de las Administraciones Locales. . Investigación, acciones informativas, educativas, divulgativas … para el conocimiento de la IA, familia y fomento de la natalidad. . Acciones de formación permanente para los profesionales. . Impulso y apoyo de iniciativas de participación IA en todos los niveles territoriales. . Servicio de mediación intercultural, traducción y acompañamiento a los niños en residencias de protección, así como a menores en centros de ejecución de medidas judiciales. . Programas de preparación para la vida independientes de adolescentes en protección. . Ejercicio de la potestad sancionadora. COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES: . Declaración de riesgo, desarrollo de programas de prevención y aprobación y desarrollo del proyecto de apoyo familiar.
Art. 47.	**Impacto de las normas en la infancia, en la adolescencia y en la familia.** . CM → emisión de memorias de análisis de impacto normativo en la infancia, adolescencia y familia (anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales). . Resultados de las normas para los derechos de la IA, apoyo a las familias …
Art. 48.	**Principios de colaboración, cooperación y coordinación de actuaciones entre las distintas AA.PP.** . Cauces de comunicación entre los organismos de la CM y colaboración entre las AA.PP. autonómica y local → ámbitos social, sanitario y educativo. . Instrumentos y procedimientos de colaboración y cooperación con la Administración General del Estado, Justicia y con las CC.AA.

Art. 49.	**Principio de sensibilización y concienciación ante situaciones de desprotección.** . Sensibilización, prevención, detección, notificación y asistencia frente a cualquier forma de desprotección (violencia) → cooperación y colaboración entre AA.PP., entidades colaboradoras y servicios públicos y privados. . Sensibilización a la sociedad frente a situaciones de vulnerabilidad, desprotección y violencia / Difusión de las obligaciones ciudadanas en relación a su detección, notificación y denuncia.

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

Art. 50.	**Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (COPIA).** Órgano colegiado al que le corresponden las funciones de entidad pública de protección, en particular: . Asumir y ejercer las medidas de protección de la IA → declaración de desamparo, asunción de la guarda voluntaria y provisional, tutela administrativa, constitución del acogimiento familiar y residencial y la guarda con fines de adopción, formulación de la propuesta de adopción / Prioridad de medidas de protección familiares y permanentes (frente a medidas residenciales y temporales) / Interés superior del niño. . Aceptar los ofrecimientos y declaración de idoneidad para el acogimiento familiar y la adopción, nacional e internacional. La COPIA se integra en la Consejería competente en materia de infancia.
Art. 51.	**Consejos de Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad de Madrid.** . Órganos colegiados de coordinación y colaboración entre las AA.PP. y las entidades del tercer sector en materia de IA en la CM. . Fines generales de los Consejos: - Informar, debatir o proponer actuaciones en materia de derechos de la IA. - Favorecer la colaboración entre las redes de servicios. - Velar por el efectivo cumplimiento del Plan de Atención a la IA de la CM. . Ámbitos territoriales de actuación de los Consejos de Derechos de la IA: - Consejo de Derechos de la IA de la CM. - Consejos Locales de Derechos de la IA.

Municipios > 500.000 hab.	Distrito de SS.SS.
Municipios entre 20.000 y 500.000 hab.	El término municipal.
Municipios < 20,000 hab.	Demarcación SS.SS. o Mancomunidad.

En los Consejos Locales existirá una Comisión de Apoyo Familiar y una Comisión de Participación de la IA.

. Su composición, funcionamiento y régimen jurídico se regulará en su normativa.

Art. 52.	**Comisiones de Apoyo Familiar.** . En todos los Consejos Locales → CAF: órgano técnico colegiado y permanente de valoración de situaciones de riesgo social, desamparo o conflicto / coordinación y seguimiento de las actuaciones. . Funciones de las CAF: - Orientar y asesorar en la elaboración y revisión de los Proyectos de Apoyo Familias (PAF). - Coordinación de actuaciones derivadas de los PAF. - Elaboración periódica de estudios → conocer los factores de riesgo y de protección. - Proponer al Consejo Local de Derechos de la IA la elaboración e implantación de programas y medidas relacionadas con los factores de riesgo.
Art. 53.	**Consejo Autonómico de Participación de la IA de la CM.** . Carácter obligatorio y permanente → órgano de participación de los niños residentes en la CM. . Funciones del Consejo Autonómico de Participación: - Fomento de la participación social IA. - Integración social y desarrollo de la participación comunitaria. - Orientación de la acción pública. - Aprendizaje de pautas de convivencia democrática → respeto mutuo, integración de las diferencias, cooperación y no violencia. - Propuesta de representantes al Consejo Estatal de Participación de la IA. . Representatividad de a diversidad y pluralidad de la infancia.
Art. 54.	**Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.** . Órgano colegiado de naturaleza participativa y finalidad prospectiva de la realidad social de la IA en la CM. . Formado por entidades y expertos en materia de infancia → estructurar información actualizada y periódica de la situación de la IA → orientación de las prioridades políticas. . Desarrollo de actuaciones de investigación, formación y documentación, gestión de la información procedente del Sistema Unificado de Información y Gestión sobre IA de la CM. . Barómetro sobre la situación de la IA de la CM.

CAPÍTULO III. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN.

Art. 55.	**Fomento de la formación e investigación.** . Investigación e innovación en los derechos de los niños → conocer las necesidades actuales y futuras de atención social a la IA, causas de las necesidades, estudios de los sistemas organizativos y de servicios existentes y futuros.

Art. 56.	**Sistema Unificado de Información y Gestión sobre la IA de la CM.** . Recopilación de datos, ordenación del sistema de protección y coordinación administrativa / realización de estadísticas oficiales → decisiones políticas y administrativas basadas en evidencias. . Establecimiento de pautas para la recogida de información cuantitativa y cualitativa → confección de estadísticas e informes. . Sistema único de indicadores sobre las diferentes esferas de la vida de los niños / incorporación de la visión específica de los niños. . Estará adscrito a la Consejería competente en IA. . Elaboración anual de informes estadísticos oficiales sobre la IA.
Art. 57.	**Cualificación de los profesionales.** . Actividades y programas de formación inicial y permanente → formación continua de los profesionales / Formación sobre prevención y protección frente a la violencia. . En las pruebas de acceso al empleo público se incluirán materias relacionadas con los derechos de la IA. . Formación especializada en IA en los colegios profesionales, entidades científicas y entes públicos y privados. . Obligación de presentar el certificado de delitos de naturaleza sexual.
CAPÍTULO IV. PLANIIFICACIÓN.	
Art. 58.	**Planificación de actuaciones, recursos y evaluación.** . Planificación de políticas y definición de objetivos → indicadores geográficos, poblaciones y sociales. . Criterios de transversalidad e interdisciplinariedad / principios de transparencia pública. . Gestión de recursos según los criterios de descentralización y desconcentración → participación y buenas prácticas de instituciones públicas o privadas. . Evaluación de la planificación → eficacia de los programas, participación, impacto, eficiencia alcanzada, respeto a la igualdad y no discriminación … . Participación de los niños en la planificación y evaluación (a través del Consejo Autonómico de Participación).
Art. 59.	**Plan de Infancia de la Comunidad de Madrid.** . La CM (Consejería con competencias en IA) elaborará un Plan de IA cuatrienal → determinación las políticas para el bienestar y la calidad de vida de los niños. . Inclusión de la perspectiva de la IA en las políticas públicas. . Colaboración de las entidades locales, participación ciudadana, entidades del tercer sector y de los niños en su elaboración e implantación → políticas relacionadas con los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de SS.SS., de los sistemas de protección, nuevas tecnologías, deporte y ocio. . Duración de 4 años / Es aprobado por el Gobierno de la CM (con previsión presupuestaria) / Seguimiento y evaluación que se remite a la Asamblea de Madrid.

CAPÍTULO V. PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

Art. 60.	**Fomento de la iniciativa social.** . Fomento del desarrollo de la iniciativa social en la protección y promoción de los derechos de la IA → Funciones: - Iniciativas para proteger a los menores de la violencia y garantizar el ejercicio de sus derechos. - Cauces para la participación de la iniciativa social. - Asesoramiento a entidades privadas en actividades de atención a la IA. . Fomento del asociacionismo infantil y adolescente (subvenciones, convenios, conciertos). . Acuerdos de colaboración con entidades privadas.
Art. 61.	**Promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia.** . Programas de información, divulgación, sensibilización y concienciación para promover los derechos de la IA (especialmente con los grupos más vulnerables) → Información a niños y familias sobre derechos y recursos; cauces de comunicación directa y participación y sensibilización social sobre las necesidades de la IA y el derecho al buen trato. . Medios de comunicación públicos → espacios dedicados a la promoción del buen trato y respeto a los derechos de la IA (códigos de buenas prácticas). . Colaboración con la sociedad civil y la iniciativa privada → planes y programas para evitar conductas violentas; consumo adecuado de bienes, servicios o productos; garantías de entornos seguros y elaboración de códigos de conducta, difusión de buenas prácticas …
Art. 62.	**Entidades colaboradoras de protección a la infancia y la adolescencia.** . Entidades que desarrollan actividades de prevención e intervención en situaciones de desprotección infantil. . Requisitos de las entidades colaboradoras de protección a la IA: - Estar constituidas como asociación, federación, fundación sin ánimo de lucro. - Figurar entre los fines estatutarios la protección de la IA. - Disponer de medios materiales y personales necesarios. . Los instrumentos de colaboración suscrito deben formular claramente las funciones de cada una de ellas. . Funciones de las entidades colaboradoras: - Apoyo a las familias vulnerables. - Valoración de competencias parentales y educación en competencias. - Aportación de información necesaria para la entidad pública de protección. - Guarda de niños y adolescentes. . La colaboración no incluye los procesos de investigación, evaluación y determinación de las situaciones de desprotección ni la elaboración de los PAF. . El personal profesional y voluntario de las entidades debe aportar el certificado negativo del registro de delincuentes sexuales.

CAPÍTULO VI. LOS REGISTROS.

Art. 63.	**Constitución de los Registros.** . En la CM se constituirán los siguientes registros administrativos en materia de IA: - Registro de Medidas de Protección de la CM. - Registro de Familias Acogedoras y Adoptantes. - Registro de Entidades Colaboradoras de Protección a la IA de la CM. - Registro de situaciones de riesgo (declaradas por las entidades locales). . La inscripción de los datos contenidos en los registros se hará en soporte informático (se garantiza la protección de datos de carácter personal).
Art. 64.	**Registro de medidas de protección de la Comunidad de Madrid.** El Registro de medidas de protección tiene como finalidad el registro completo de los expedientes de actuaciones y medidas de protección.
Art. 65.	**Registro de familias acogedoras y adoptantes de la Comunidad de Madrid.** . Se inscribirán todas las personas que se ofrezcan para el acogimiento familiar o la adopción que hayan superado el proceso de formación e idoneidad.

TÍTULO III. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

CAPÍTULO I. CONCEPTO Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA.

Art. 66.	**Concepto del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.** . Conjunto de actuaciones y medidas adoptadas por los poderes públicos destinadas a prevenir, detectar y reparar las situaciones de riesgo y desamparo → asumiendo la tutela o guarda → garantizando el pleno ejercicio de sus derechos y desarrollo integral. . Garantías de servicios públicos suficientes y adecuados para asegurar las actuaciones de protección.
Art. 67.	**Respeto a la vida familiar como ámbito adecuado para el desarrollo de los niños.** . Principio rector en protección de menores: respeto a la vida familiar de los niños → Derecho de los niños a vivir en familia (ámbito más adecuado para su desarrollo integral). . Medidas de protección: preferentemente en la familia de origen. - La pobreza, carencias materiales no son causa de desprotección y separación (dotación de medios suficientes a las familias). - Búsqueda de la familia de los niños extranjeros no acompañados. . Participación y colaboración de la familia de origen y del niño en la adopción de medidas de protección / Garantía del derecho del niño a ser oído. . Prioridad de la reintegración del menor a la familia de origen → medidas para posibilitar el retorno.

	. Si se adoptan medidas de protección que implican separación de la familia de origen: medidas temporales > medidas residenciales / medidas estables > medidas temporales. - Continuidad de las relaciones del niño con familia de origen y familia extensa. . Criterio de no separación de los hermanos en las medidas de protección / en caso de separación se garantizará su contacto regular.
Art. 68.	**Principios generales de la actividad administrativa en el ámbito del Sistema de Protección.** . Toma de decisiones conforme a procedimientos legales (L.O. 1/1.996). . Promoción del buen trato institucional → relaciones sociales y afectivas saludables / Equipos interdisciplinares. . Para la elección de las medidas de protección más adecuadas se tendrán en cuenta las trayectorias vitales de los niños protegidos. . Derecho de los niños al libre desarrollo de su personalidad y dignidad → respeto a la diversidad étnica, cultural o por circunstancias personales y familiares. . Criterio de intervención mínima indispensable / evitar interferencias en la vida escolar, social y laboral.
Art. 69.	**Principio de confidencialidad y deber de reserva.** . Todas las entidades que intervengan en protección actuarán con la obligada reserva → derecho a la intimidad, tratamiento confidencial de la información. . Deber de reserva de las autoridades y personas que conozcan casos de riesgo o desprotección. . Se garantiza el acceso a la información existente sobre el origen biológico a los mayores de edad que hayan tenido medidas de protección, especialmente en casos de adopción (si son menores este derecho lo pueden ejercer a través de padres, tutores o guardadores). - Servicio especializado de asesoramiento y ayuda.

CAPÍTULO II. DE LAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN.

Art. 70.	**Concepto de prevención.** Conjunto de actuaciones dirigidas a promover y fortalecer los factores de protección para evitar o reducir las causas que impiden el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la infancia y la adolescencia, y los factores que dificultan su adecuado desarrollo físico, cognitivo, emocional y social o que contribuyen al deterioro de su entorno sociofamiliar. - Carácter prioritario.
Art. 71.	Las AA.PP. priorizarán la prevención:

Familia.	Capacitación y acompañamiento en responsabilidad parental (entornos seguros) / Apoyo a familias en riesgo o pobreza (intervenciones sociales o terapéuticas) / Apoyo a familias con hijos con discapacidad o NEE (programas de apoyo y respiro).

	Educación.	Acceso y permanencia en el sistema educativo / Educación inclusiva / Apoyo extraescolar / Recursos educativos especializados (NEE, discapacidad) / Formación prelaboral y apoyo inserción sociolaboral / Escuelas de padres y madres.
	Sanidad.	Prevención general (educación para la salud) / Prevención discapacidad / Prevención accidentes / Prevención sobrepeso y obesidad infantil / Educación sanitaria a las familias / Prevención y tratamiento salud mental / Detección precoz y asistencia violencia / Apoyo adolescentes embarazadas o en lactancia (continuación formación) / Promoción del buen trato prenatal / Entornos sanitarios amigables.
	Ocio y tiempo libre.	Integración niños en inadaptación y vulnerabilidad / Fomento valores, solidaridad, no violencia … / Uso adecuado ocio y tiempo libre / Protección frente informaciones y entornos de adultos.

CAPÍTULO III. DEL RIESGO.

Art. 72.	**Objetivo de la actuación administrativa en situación de riesgo.** Declaración del riesgo → garantizar los derechos del menor, disminuir indicadores de riesgo, adoptar medidas de protección, preservar el entorno familiar, promover responsabilidades parentales → Mejora del medio familiar / Idoneidad de condiciones sociales, económicas y culturales / Disminución de factores de riesgo y dificultad mediante la capacitación parental / Satisfacción de las necesidades del niño mediante servicios esenciales y normalizadores.
Art. 73.	**Riesgo prenatal.** Obligación de los servicios sanitarios de notificas situaciones de riesgo prenatal a la entidad municipal competente. - Actuaciones de prevención, intervención y seguimiento / Información a la entidad pública de protección (intervención inmediata para asegurar la integridad del nasciturus). - Oferta de recursos a mujeres embarazadas para apoyar el cuidado y buen trato prenatal.
Art. 74.	**Valoración de la situación de riesgo y Proyecto de Apoyo Familiar.** 1.- Órgano municipal competente → Valoración situación riesgo (escuchados niños y padres) → Informe preceptivo de equipo multidisciplinar + Informes complementarios (escuela, salud, personas físicas). 2.- Órgano municipal competente → Proyecto de intervención social y educativo familiar / Se informará a la CAF correspondiente. 3.- Situación de riesgo → Elaboración y puesta en práctica de un proyecto de intervención social y educativo familiar (objetivos, intervenciones, recursos). Duración máxima: 12 meses. 4.- Los niños serán informados (independientemente de su edad) y participarán en el proyecto / Serán oídos y participarán los padres. 5.- Firma de los padres del proyecto y colaboración activa.

Art. 75.	**Declaración del riesgo.** 1.- Resolución del órgano municipal competente → Declaración de la situación de riesgo, previa audiencia de niño y padres / Referencia al proyecto de intervención social y educativo familiar que deberá seguir la familia. 2.- Resolución administrativa motivada y basada en informes psicológicos y sociales + Objetivos y medidas de la intervención. Duración máxima: 12 meses / La resolución será notificada en el plazo de 10 días. 3.- Si se consiguen los objetivos → Informe motivado al órgano municipal competente para el cese de la situación de riesgo + Pautas de seguimiento o acompañamiento profesional. 4.- Informe motivado proponiendo valoración declaración de desamparo si no se consiguen los cambios en el plazo establecido, los padres se niegan a participar en el proyecto o se dan circunstancias de desprotección grave → El informe se trasladará a la entidad pública de protección. 5.- Si la entidad pública considera que no hay desamparo → Informara al órgano municipal y al Ministerio Fiscal para intervenir en la preservación familiar. 6.- La declaración de riesgo será notificada a la entidad pública y al Ministerio Fiscal.
Art. 76.	**Atención inmediata en casos de riesgo.** 1.- Servicios Sociales → Propuesta de declaración de desamparo a la entidad pública / Información al órgano competente de la entidad local y al Ministerio Fiscal si aparecen circunstancias sobrevenidas que requieran la separación inmediata y urgente del niño. - Si existen indicios de la comisión de un delito → Información a la Policía y al Juzgado. → Tutela inmediata (y guarda) del menor. 2.- Si la urgencia de la intervención lo requiere → Los SS.SS. podrán prescindir de los requisitos procedimentales y de forma.
Art. 77.	**Competencia para la aprobación del Proyecto de Intervención Social y Educativo Familiar y de la Declaración del riesgo.** . Elaboración del Proyecto y Valoración situaciones de riesgo → SS.SS. de las entidades locales. . Declaración administrativa de riesgo e intervención → Órgano municipal competente.
Art. 78.	**Medidas incluidas en el Proyecto de Intervención Social y Educativo Familiar y en la Resolución Administrativa de Riesgo.** Medidas → Orientación, asesoramiento y apoyo a la familia (ayudas económicas y materiales) / Programas socioeducativos y de acompañamiento y programas de parentalidad positiva / Acompañamiento al niño a centros educativos y ayudas al estudio / Apoyo psicológico / Ayuda a domicilio / Atención en centro abierto y servicios socioeducativos / Programas formativos para niños absentistas y de formación prelaboral y apoyo a la inserción laboral para adolescentes / Asistencia personal a padres con discapacidad / Asistencia personal a niños con discapacidad. - El proyecto será evaluado cada 6 meses en la CAF / Cada 3 meses para menores de 3 años.

Art. 79.	**Registro y comunicación del caso.** Los SS.SS. de atención primaria y los SS.SS. especializados de atención a la infancia y adolescencia deben informar al órgano competente a través del sistema de información y gestión.
CAPÍTULO IV. LA GUARDA ADMINISTRATIVA.	
Art. 80.	**Asunción de la guarda.** Situaciones en las que la entidad pública asume la guarda: - A solicitud de padres por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas. - Cuando lo acuerde la autoridad judicial. - Con carácter provisional, en cumplimiento de la obligación de atención inmediata en casos de urgencia.
Art. 81.	**Guarda provisional.** 1.- Guarda provisional → Atención inmediata en casos urgentes para preservar la vida e integridad del niño / Comunicación al M. Fiscal + Diligencias previas para identificar al niño e investigar sus circunstancias. - Será registrada en el Registro de Medidas de Protección y en el Sistema Unificado de Información. - Se realizará preferentemente mediante acogimiento familiar de urgencia. 2.- La COPIA asumirá la guarda provisional en resolución administrativa. 3.- La entidad pública practicará las diligencias para identificar al niño y determinar sus circunstancias (confirmar la posible situación de desamparo). 4.- En un plazo inferior a 3 meses se iniciara el procedimiento de asunción de medida de protección para adoptar la medida de protección más adecuada.
Art. 82.	**Guarda voluntaria.** 1.- La COPIA podrá asumir temporalmente la guarda de un menor a petición de sus padres. - Se deben acreditar las circunstancias graves y transitorias. 2.- Duración máxima de la guarda: 2 años (excepcionalmente se puede prorrogar) / Transcurrido este plazo o regresa con sus padres o se declara la situación de desamparo. 3.- Compromiso explícito de la familia de aceptar la intervención profesional → Elaboración de un plan individual de protección.
Art. 83.	**Guarda temporal en casos temporales de niños extranjeros por tratamiento médico, escolarización y vacaciones.** Traslado de menores a España por motivos humanitarios y temporales → Programas de vacaciones (a partir de los 6 años), estudios (a partir de los 12 años), asistencia sanitaria específica (se pueden realizar a cualquier edad) … . Se debe emitir informe preceptivo sobre las familias guardadoras (con los informes penales de certificación negativa correspondientes). . Se comunicará la llegada del menor a los SS.SS. de atención primaria del lugar de residencia de la familia.

Art. 84.	**Guarda provisional para la protección temporal de niños que se encuentren afectados por una crisis humanitaria.** Todos los niños, acompañados o no, son beneficiarios directos de la protección provisional en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. - Si no vienen acompañados → la entidad pública asumirá la guarda provisional. - Si vienen acompañados (por adulto o familiar que no es su representante legal) → asumirá la guarda de hecho y convivencia provisional. Si existen indicios de que es víctima de delito → Medida de protección inmediata. La CM garantiza el derecho del niño a ser escuchado e informado y a la comunicación con sus familiares, adecuada asistencia sanitaria y educativa.

Nota: los artículos 83 y 84 en la Ley aparecen dentro del capítulo del desamparo. Entendemos que es uno de los varios errores que encontramos en la Ley.

CAPÍTULO V. DEL DESAMPARO.

Art. 85.	**Declaración de desamparo.** Situación de desamparo → La que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. La CM, a través de la entidad pública de protección, asumirá por ministerio de ley la tutela de los niños que se encuentren en situación de desamparo.
Art. 86.	**Procedimiento para la declaración de desamparo.** 1.- Ante una posible situación de desamparo la entidad pública iniciará expediente administrativo. 2.- Se adoptarán las medidas necesarias y la determinación de las condiciones del menor → Instrucción del expediente: informe de los SS.SS. municipales, Informes técnicos multidisciplinares (psicológicos, sociales, sanitarios, pedagógicos ...). 3.- Durante la instrucción deben ser oídos el niño y quienes ejerzan la potestad o guarda (y todas las personas que puedan informar). 4.- Quienes ejerzan la potestad o el menor (de más de 12 años) podrán proponer la audiencia de personas o la presentación de informes. 5.- Resolución en el plazo de 3 meses desde el inicio del expediente. 6.- Si existen graves riesgos para el niño → Tutela inmediata y asistencia al menor. 7.- La resolución será notificada en el plazo máximo de 48 horas a los padres / Deberá comunicarse inmediatamente al M. Fiscal y al Registro Civil / Registrada en el Registro de Medidas de Protección y en el Sistema Unificado de Información.
Art. 87.	**Prioridad del acogimiento familiar frente al residencial.** La tutela se realizará a través del AF. Solo en los casos en que no sea posible o resulte contrario al interés superior del menor, se propondrá el AR.

Art. 88.	**Plan Individual de Protección.** 1.- Cuando la CM asuma la tutela o guarda de un niño → elaboración de un plan individualizado de protección (plazo: 1 mes) → objetivos, medios, medidas, evaluación de la previsión de retorno e identificación del profesional de referencia. . El objetivo prioritario es el retorno del niño con la familia de origen → se favorecerán contactos con la familia de origen (mantenimiento del vínculo) + Elaboración de un programa de reunificación / Se mantendrá un seguimiento tras el cese de la medida de al menos 2 años. . Si no es posible el retorno a la familia de origen → Integración en una familia a través de medida de protección estable. 2.- El Plan Individual determinará el plazo para el retorno o la medida de protección más estable / La intervención se podrá prolongar mediante prórroga motivada. 3.- El Plan será revisado: - Cuando se considere necesario. - Cada 6 meses en los niños de más de 3 años. - Cada 3 meses en los niños de menos de 3 años y en niños en medidas de AR para menores con problemas de conducta. - Cada 4 meses en los menores de 3 años con los que se haya acordado AF permanente o guarda con fines de adopción. 4.- Se tendrá en cuenta el derecho a contacto y visitas con la familia de origen. 5.- Se asignará un profesional de referencia.
Art. 89.	**Declaración de guarda para salidas, estancias o vacaciones.** Se realizará en familias o entidades colaboradoras.
Art. 90.	**Obligaciones de los padres.** Se puede acordar que los padres abonen una cantidad en concepto de alimentos, gastos derivados del cuidado y atención del menor o responsabilidad civil.
CAPÍTULO VI. EL ACOGIMIENTO.	
Sección 1ª. Disposición general.	
Art. 91.	**Determinación de la modalidad de acogimiento.** El acogimiento se determinará en función del interés superior del niño, teniendo en cuenta su edad, circunstancias y objetivos planteados en el plan individual de protección. - Deben primar las medidas familiares (frente a las residenciales), las medidas estables (frente a las temporales) y las medidas consensuadas (frente a las impuestas). - El acogimiento familiar de urgencia será preferente para los niños mientras se elabora el plan individual, principalmente para niños menores de 6 años.

Sección 2ª. El acogimiento familiar.

Art. 92.	**Concepto de AF.** Ejercicio de la tutela o guarda por la cal se produce la integración del niño en una familia → velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle formación integral.
Art. 93.	**Fomento del AF.** Campañas de sensibilización social, información, captación y formación de familias acogedoras.
Art. 94.	**Clases de AF.** **AF extensa** — Vínculo de parentesco entre el niño y la familia acogedora. **AF ajena** — No hay vínculo de parentesco. - AF ajena especializado: cualificación o formación de los acogedores / Pueden recibir compensación económica. - AF ajena especializado con dedicación exclusiva: por circunstancias especiales / Reciben compensación económica. En atención a su duración y objetivos → **AF de urgencia / AF temporal / AF permanente.**
Art. 95.	**Ofrecimientos para el AF.** 1.- Candidatos al AF → Entrevista con personal técnico multidisciplinar de la entidad pública + Entrega de documentación + Realización de cursos de formación o apoyos específicos. - Búsqueda activa en el plazo más breve posible de alternativas de familia extensa en los menores acogidos (plazo máximo de 3 meses). 2.- Obligación de asistir a sesiones informativas (previas a la formulación del ofrecimiento para ser informados de los distintos tipos de AF y los criterios de idoneidad y selección). 3.- Se pueden realizar ofrecimientos para distintos tipos de AF y para acogimiento y adopción. (Idoneidad: capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la responsabilidad parental).
Art. 96.	**Requisitos para la aceptación del ofrecimiento y la obtención de la idoneidad.** Condiciones → No haber sido condenado por sentencia firme por delito contra la libertad e indemnidad sexual o trata / Proceso de información, formación y entrega de documentación / Estudio de sus circunstancias sociofamiliares / Residir en la CM (excepto que sean familia extensa o tengan cualificación especial). Las familias declaradas idóneas serán inscritas en el Registro de Familias Acogedoras y Adoptantes de la CM. . Se deberá informar a las familias rechazadas.
Art. 97.	**Efectos de la aceptación del ofrecimiento y la declaración de idoneidad.** La declaración de idoneidad y la inscripción en el Registro no supone derecho alguno en relación al acogimiento.

<table>
<tr><td>Art. 98.</td><td>Selección de las familias que se ofrecen para acoger.
La entidad pública seleccionará a las personas más adecuadas para el AF / Prioridad para los ofrecimientos en familia extensa o personas que hayan mantenido con él una relación previa.
- Si es preferible el AF ajena se hará entre los inscritos en el Registro.
En los criterios de selección se tendrá en cuenta el interés superior del niño y la disposición de la familia para facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de protección.
- Si se valora la dificultad o imposibilidad de la reintegración familiar → Se seleccionará una familia declarada idónea para el acogimiento y para la adopción.</td></tr>
<tr><td>Art. 99.</td><td>Criterios de valoración de los solicitantes de acogimiento.
Criterios → Medios de vida estables y suficientes / Salud física y psíquica / Convivencia mínima de 3 años en parejas / Si no pueden procrear que esta vivencia no interfiera / Vida familiar estable y activa / Entorno relacional amplio / Capacidad de cobertura de las necesidades / Carencia de historias personales con episodios de riesgo / Flexibilidad de actitudes y adaptabilidad / Comprensión de las dificultades / Respeto a la historia personal del menor / Aceptación de las relaciones con la familia de origen / Actitud positiva a la formación y búsqueda de apoyo.</td></tr>
<tr><td>Art. 100.</td><td>Revisión de la medida de AF.
<table><tr><td>AF no permanente</td><td>. Niños > 3 años: Cada 6 meses.
. Niños < 3 años: Cada 3 meses.</td></tr><tr><td>AF permanente</td><td>. En el primer año: cada 6 meses.
. A partir del segundo año: cada 12 meses.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Art. 101.</td><td>Apoyos al AF.
1.- Se prestarán los apoyos necesarios para lograr los objetivos del AF, coordinando con los sectores de educación, salud y atención social → Derecho al acompañamiento, formación y apoyos especializados (psicológico, económico y social) / Los apoyos (a excepción de las ayudas económicas) se podrán mantener tras la mayoría de edad.
2.- Se promoverán programas de respiro para el AF.
3.- Las familias acogedoras tienen derecho a ser compensadas económicamente por la función acogedora.
4.- La CM asumirá los gastos extraordinarios imprescindibles para el adecuado cuidado del niño acogido.
5.- La prestación económica y los gastos extraordinarios no tienen naturaleza de ingreso de la unidad familiar (no se computan para pedir ayudas) / Son intransferibles e inembargables.
6.- Su derecho se extinguirá en el momento del cese del AF (aunque se pueden mantener ayudas para los jóvenes acogidos que salen del sistema de protección por la mayoría de edad).</td></tr>
<tr><td>Art. 102.</td><td>Cese del acogimiento.
Por las causas previstas en el Código Civil.</td></tr>
</table>

Sección 3ª. Acogimiento residencial.

Art. 103.	**Medida de AR.** Medida de protección en la que la guarda se ejerce por la dirección del centro de protección. - No se acordará AR para menores de 3 años salvo en supuestos de imposibilidad debidamente acreditadas de AF / Esta limitación también se aplica a los menores de 6 años. El AR de estos menores no tendrá una duración superior a 3 meses. - La guarda en AR se ejerce por el director del centro de AR (supervisión de la COPIA y superior vigilancia del M. Fiscal). - Supervisión permanente para garantizar que son entornos protectores / Cumplimiento de medidas de control de la calidad. - Debe responder a las necesidades de los niños → Establecimiento de programas de AR.
Art. 104.	**Principios de actuación de los Centros.** Desinstitucionalización (núcleos de convivencia reducidos) / Creación de redes de apoyo (vínculos fuera de los centros) / Especialización e individualización de la atención educativa / Normalización de la vida cotidiana / Integración en los recursos del entorno / Respeto mutuo y buen trato / Especial protección de niños en situación de vulnerabilidad (delitos de abuso, explotación sexual, trata) / Integración inclusiva de niños con discapacidad, enfermedad rara o sin diagnóstico / Fomento de la participación y corresponsabilidad de los niños / Atención multiprofesional y coordinada / Colaboración con los servicios de salud y educativos / Actividades de ocio, sociales, culturales, deportivas, medioambientales / Adquisición de formación personal para lograr su autonomía y plena incorporación a la sociedad. - Establecimiento de protocolos generales de actuación en los procedimientos de ingreso, acogida, valoración, intervención y salida de los centros de protección.
Art. 105.	**Régimen de funcionamiento de los centros de AR.** Habilitación específica de los centros / Inscripción en el registro de Centros de SS.SS. / Deben disponer de un proyecto de centro, proyecto educativo y normas de funcionamiento y convivencia / Plan anual y memoria de evaluación. El proyecto del centro debe asegurar la protección y ejercicio de los derechos y deberes de los niños y su participación en el funcionamiento interno, condiciones de seguridad, sanidad, accesibilidad e inclusión social.
Art. 106.	**Tipología de los centros de AR.** Los centros se clasifican en virtud de sus características funcionales.

Centros de primera acogida.	Recurso residencial para la atención continuada e ininterrumpida de las situaciones de urgencia (atención inmediata y temporal en la guarda provisional). . La estancia no puede sobrepasar los 3 meses.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Centros de acogida general.</td><td>
<table>
<tr><td>R. primera infancia.</td><td>Atención a menores de 6 años que no se pueden incorporar a una familia.</td></tr>
<tr><td>R. infantiles.</td><td>Acogimiento a menores de 0 a 18 años / Pequeñas unidades de convivencia.</td></tr>
<tr><td>Hogares.</td><td>Centros de pequeño tamaño en pisos o viviendas.</td></tr>
<tr><td>Unidades de convivencia.</td><td>Hogares para adolescentes de 12 a 18 años / Preparación para la vida adulta.</td></tr>
<tr><td>Centros específicos.</td><td>Atención profesional especializada de carácter terapéutico (problemas de conducta) / Es necesaria la autorización judicial para el ingreso.</td></tr>
<tr><td>R. menores con discapacidad.</td><td>Acogimiento a menores de 0 a 18 años con discapacidad física, intelectual o sensorial.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
Criterio de no separación de los hermanos o niños que puedan tener un vínculo socioafectivo previo y significativo.
</td></tr>
<tr><td>Art. 107.</td><td>Familias colaboradoras.
Familias colaboradoras para ocio, salidas temporales, estancias y vacaciones → Sensibilización social, información, captación y formación de familias colaboradoras / Programas de mentoría y acompañamiento.
- Se podrá acordar la participación de entidades de voluntariado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sección 4ª. Disposiciones comunes al acogimiento familiar y residencial.</td></tr>
<tr><td>Art. 108.</td><td>Reunificación familiar.
El retorno del menor a la familia de origen implica la comprobación de las condiciones requeridas → Informe sobre la situación del niño + Informa sobre la familia de origen.
- Acuerdo de retorno → condiciones y plazos del retorno (progresividad) → Actuaciones de acompañamiento, apoyo y seguimiento (al menos durante 2 años).</td></tr>
<tr><td>Art. 109.</td><td>Vigilancia.
Notificación inmediata al Ministerio Fiscal.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CAPÍTULO VII. LA ADOPCIÓN.</td></tr>
<tr><td>Art. 110.</td><td>Funciones de la CM en materia de adopción.
Asume las funciones recogidas en el Código Civil y en la normativa de adopción internacional (acreditación, seguimiento y control de los organismos de adopción internacional).</td></tr>
</table>

Art. 111.	**Promoción de la adopción.** Se promoverá la adopción como medida de protección estable, cuando se descarte la posibilidad de retorno / Pronóstico técnico de imposibilidad de reintegración en la familia de origen (desconocimiento de la identidad de los padres, manifestación de no hacerse cargo, dejación grave de responsabilidades parentales …) / El incumplimiento de las responsabilidades parentales o larga separación. - Se tendrá en cuenta la opinión del niño a integrarse en una familia adoptiva (consentimiento si es mayor de 12 años).
Art. 112.	**Principios de actuación en materia de adopción.** Principios y criterios → Prioridad del interés del niño / No aceptación de ofrecimientos condicionados / Transparencia, objetividad e imparcialidad en la valoración / Interdisciplinariedad y objetividad de la valoración / Reserva y confidencialidad / Comprobación de la veracidad de la información / Respeto a la normativa y procedimientos de los Estados de origen / Observación de instrucciones y procedimientos en la valoración y emisión de informes / Formación continua de las familias y apoyo postadoptivo.
Art. 113.	**Entregas voluntarias para la adopción.** Puesta en marcha de procedimientos si una mujer embarazada quiere entregar a su hijo en el momento del nacimiento (cooperación con los SS.SS. y con los servicios sanitarios) → Información de ayudas para la maternidad / Información sobre el proceso de adopción (prestar asentimiento cuando hayan transcurridos 6 semanas desde el parto, deber de ser oídos por el Juez, carácter irrevocable) / Posibilidad de la madre a conocer y permanecer con el niño / Información sobre servicios de apoyo a mujeres.
Art. 114.	**Recepción y tramitación de ofrecimientos para la adopción de niños tutelados por la CM.** La entidad pública clasificará los ofrecimientos para la adopción (por edades, niños con necesidades especiales, contactos …) / Se podrá mantener abierta la recepción para ofrecimientos para determinadas modalidades. . Los interesados deben realizar formación previa y valoración psicosocial preceptiva. . Podrán ser declarados idóneos → Inscripción en el registro de acogedores y adoptantes. - La tramitación puede suspenderse en cualquiera de sus fases, mediante resolución motivada (por circunstancias que impiden la valoración de la idoneidad).
Art. 115.	**Valoración de los ofrecimientos y declaración de idoneidad para la adopción.** Se deben cumplir los requisitos establecidos en el Código Civil y haber acudido a las sesiones de formación establecidas. - Se puede solicitar y obtener simultáneamente la idoneidad para el AF y para la adopción. - La declaración de idoneidad tiene una vigencia máxima de 3 años. - Obligación de comunicar cualquier modificación significativa. Inscripción de los solicitantes declarados idóneos en el Registro de Familias Acogedoras y Adoptantes de la CM.

Art. 116.	**Criterios de valoración de los solicitantes de adopción.** Se mantienen los criterios para los acogimientos familiares. Criterios de preferencia → parejas (frente a personas solas) / Diferencia de edad no superior a 40 años.
Art. 117.	**Efectos de la aceptación del ofrecimiento y la declaración de idoneidad.** La declaración de idoneidad y la inscripción en el Registro no supone la constitución de derecho alguno sobre la adopción.
Art. 118.	**Propuesta de asignación de un potencial adoptante/s de un niño.** Desde la COPIA se identificará entre los ofrecimientos registrados aquella persona/pareja más adecuada a las necesidades del niño (en caso de que esté en una familia de acogida tendrá prioridad la familia acogedora). - Se podrá considerar a persona/s no residentes en la CM (miembros de la familia extensa, relación previa). - Preferencia de los ofrecimientos presentados por una pareja. - Solo se podrá adoptar más de un niño, si son hermanos. El rechazo injustificado de la asignación supone la exclusión del Registro de Acogedores y Adoptantes. . La convivencia se iniciará bajo la figura de delegación de guarda con fines de adopción. Las adopciones constituidas se registran en el Registro de Medidas de Protección.
Art. 119.	**Adopción con contacto.** Adopción en la que se mantiene relación o contacto con los miembros de la familia de origen (especialmente con los hermanos biológicos). . En la propuesta de adopción con contacto se especificará un plan de contacto (previamente aceptado por la familia adoptante y la familia de origen). . Se asignará a familias adoptantes que se hayan declarado idóneas para esta modalidad. . Los seguimientos del plan de contacto serán remitidos periódicamente al órgano judicial durante los 2 primeros años.
Art. 120.	**Recepción y tramitación de ofrecimientos de adopción internacional.** Los ofrecimientos de niños residentes en países extranjeros se tramitarán conforme a la legislación específica (Ley 54/2.007). El ofrecimiento, formación, valoración psicosocial, declaración de idoneidad, tramitación del expediente y, en su caso, seguimiento postadoptivo, se realizará por la entidad pública.
Art. 121.	**Apoyo postadoptivo.** Asesoramiento y orientación para afrontar las necesidades específicas derivadas de la desprotección vivida y de las particularidades de la filiación adoptiva / Actuaciones de formación y apoyo mutuo.

Art. 122.	**Derechos de las personas adoptadas a conocer su origen.** Las personas adoptadas (a la mayoría de edad o antes a través de sus representantes legales) tienen derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos → La CM garantiza la conservación de los documentos que contengan información sobre los orígenes de la persona adoptada, al menos 50 años después de la adopción. . Asesoramiento y ayuda para hacer efectivo el derecho de conocer los orígenes biológicos de las personas adoptadas. . Únicamente la persona adoptada es titular del derecho a conocer y a la asistencia pública para la búsqueda de datos.

CAPÍTULO VIII. APOYO A LA SALIDA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN.

Art. 123.	**Apoyo a los jóvenes que salen del sistema de protección y preparación para la vida independiente.** Programas de preparación para la vida independiente → Adolescentes y jóvenes con medidas de protección a partir de los 16 años. - Participación voluntaria y condicionada a un compromiso expreso de participación y aprovechamiento / Su incumplimiento puede suponer la expulsión inmediata del Programa. . Intervención integral y personalizada para cada caso → Seguimiento socioeducativo / Inserción sociolaboral / Becas, ayudas económicas, ayudas a la vivienda / Alternativa de alojamiento (pisos de emancipación, viviendas de alquiler) / Mantenimiento de ayudas psicológicas. - Acceso prioritario a formación para el empleo, fomento del empleo, integración socio laboral, ayudas para el alquiler de viviendas … . En el caso de adolescentes y jóvenes con medidas de protección que no quieran participar en los programas de preparación para la vida independiente → seguimiento tras la mayoría de edad durante al menos un año.

CAPÍTULO IX. NIÑOS PROTEGIDOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA.

Art. 124.	**Principios de actuación.** Principios de prevención e intervención con niños con problemas de conducta → Atención prioritaria en el entorno / Intervención de carácter educativo (educación cívica, tolerancia, empatía, solidaridad, prevención de conductas adictivas) / Intervención familiar / Inclusión social (ocio educativo y tiempo libre saludable. Actuaciones → Actuación preventiva / Intervención y educación social en barrios y municipios /
Art. 125.	**Acogimiento residencial específico para niños con problemas de conducta.** Atención residencial, con intervención terapéutica y socioeducativa, dirigida a la reeducación del comportamiento / El ingreso, actuaciones e intervenciones se rige por lo establecido en la L.O. 1/1.996.

CAPÍTULO X. NIÑOS MENORES DE CATORCE AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY.	
Art. 126.	**Principios de actuación.** La intervención con menores de 14 años en conflicto con la Ley se orienta a → Respuesta protectora, preventiva, educativa y de intervención especializada en el entorno social más próximo / Información, orientación, acompañamiento y, en su caso, atención psicológica a los niños y a las familias / Formación específica y ayudas, apoyos de acompañamiento, formación y capacitación parental. - La intervención se recogerá en un plan de seguimiento elaborado por los equipos multidisciplinares de los SS.SS. de las entidades locales. - Se valorará la posibilidad de que exista una situación de riesgo o desamparo.
CAPÍTULO XI. NIÑOS VÍCTIMAS DE DELITOS.	
Art. 127.	**Niños víctimas de delitos.** Serán tratados con las particularidades de su caso, evitando su revictimización y victimización secundaria.